

1500070-33.2022.8.26.0434

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Comarca: Pedregulho

Foro: Foro de Pedregulho

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÉVERTON SILVA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Vistos.

Justiça Pública, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em face de ÉVERTON SILVA DE SOUZA. O réu foi denunciado como incurso no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedregulho

Foro de Pedregulho

Vara Única

Praça Padre Luís Sávio, s/n, Pedregulho-SP - cep 14470-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500070-33.2022.8.26.0434 - lauda

Conclusão

Em 27/05/2022, faço os autos conclusos ao MM Juiz de Direito, Dr. Luiz Gustavo Giuntini de Rezende, titular da Comarca de Pedregulho/SP. Eu, _____, ESC.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500070-33.2022.8.26.0434

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÉVERTON SILVA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Vistos.

Justiça Pública, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em face de ÉVERTON SILVA DE SOUZA. O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, visto que, no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 7:01 horas, na Rua Coronel Francisco Lino, nº 699, Vila Rosa, em Jeriquara, nesta Comarca, tinha em depósito, para consumo de terceiros, 19,11 gramas de maconha, em seis porções e 2,81 gramas de cocaína, na forma de vinte e duas pedras de crack, fazendo isto sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi citado e apresentou defesa preliminar (páginas 104/106). A denúncia foi recebida (página 109/110). Foram ouvidas testemunhas; o réu foi interrogado.

Ao final, o DD Representante do Ministério Público pediu a condenação; a defesa rogou pela absolvição.

Relatado, decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação e pelo exame químico toxicológico (páginas 88/91). O exame técnico constatou que a substância encontrada era maconha, além de cocaína, ou seja, substância(s) ilícita(s).

ÉVERTON negou o crime. Negou até mesmo que fosse dono do crack, mas admitiu ser dono da maconha que, porém, era para uso próprio.

Havia denúncias anônimas que indicavam que o réu guardava entorpecente em casa, o que motivou a atuação policial.

O PM Luís Cláudio da Silva confirmou a apreensão da grande quantidade de droga, além de petrechos usados no tráfico (balança de precisão).

A droga – em grande quantidade – foi encontrada em poder do réu. Nenhuma razão para supor que a Polícia Militar levaria pedras de crack para incriminar o réu.

Também foi encontrada balança de precisão.

A quantidade de droga é vultosa e a isso se soma a apreensão de petrechos destinados ao tráfico (balança de precisão).

Por fim, o telefone celular apreendido com o acusado foi periciado. É possível ver no laudo que há inúmeras conversas onde pedem droga ao réu. Utilizam-se de termos como “verde”, que é usado para maconha, bem como claramente se fala “droga” (vide páginas 161/167).

A condenação se impõe.

A pena é a mínima à míngua de circunstâncias exasperadoras.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O réu não comprovou atividade lícita que desse a ele condição de portar aquela quantidade de droga, razão pela qual, é de se considerar que ganhava a vida vendendo o entorpecente. Dedicava-se a atividade criminosa, portanto, daí porque não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para condenar E. S. DE S., qualificado nos autos e nos SAJ, a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a uma pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário em R\$ 50,00, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O acusado respondeu ao processo custodiado e assim deverá permanecer se quiser recorrer, visto que a ordem pública é garantida com a custódia de traficantes de

drogas. Recomende-se o réu na cadeia onde se encontra.

Com o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Determino a perda em favor da União, com reversão ao FUNAD, de eventual quantia em dinheiro e bens apreendidos.

Em sendo o caso, arbitro os honorários do(s) advogado(s) nomeado(s) pela OAB em 100% do valor da tabela do convênio, expedido-se a necessária certidão oportunamente.

PRIC

Pedregulho, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA